رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣٨٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة الصحافة - انتفاء الترخيص - عقوبة الإنذار - التزام الموظف بالواجبات الوظيفية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في تقدير العقوبة التأديبية.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بعقوبة الإنذار؛ لقيامها بالجمع بين وظيفتها والعمل بقناة تلفزيونية دون ترخيص - تضمن النظام حظر الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة مهنة أخرى دون ترخيص - تعاضد البينات على ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة لها؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعية بأنه لا يشترط الترخيص بحقها لما تضمنه النظام من شمول الموظف الحكومي بمهنة الصحفي غير المتفرغ؛ كون غاية ذلك النظام هو تنظيم مهنة الصحافة والمؤسسات الصحفية، وليس منح امتيازات أو استثناءات لموظفي الخدمة المدنية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣١، ٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ.
- المادتان (٢٠٦، ٢٠٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.
- المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (م/و/٨٥٤/٦) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٤هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام تضمنت: أن موكلته إحدى منسوبات المدعى عليها، وقد نسبت لموكلته قيامها بالجمع بين وظيفتها والعمل بقناة (...) بالمنطقة الشرقية دون الحصول على ترخيص بذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٧/٢٠٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وقد صدر بذلك قرار بإيقاع عقوبة الإنذار على موكلته لما نسب إليها، ولما كان اتهام موكلته بالعمل لدى قناة (...) والجمع بينها وبين وظيفتها يفتقر إلى دليل دامغ يعززه مما يجعله والعدم سواء، والقرار المطعون عليه قد جاء بختام تحقيقات فقدت

مصداقيتها وشفافيتها إذ استندت إلى معلومات لم يثبت بَعدُ صحتها وافتقدت إلى البيّنة الموصلة لإثبات قيام موكلته بالعمل لدى قناة (...) في المنطقة الشرقية أو التعاقد معها، ولما كان هذا القرار قد صدر على سبب غير صحيح وخالف الواقع وتقدمت موكلته بتظلمها منه -خلال المدة المحددة نظاماً من تاريخ علمها به- على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية، وقُيّد برقم (٧٩٢٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٨هـ، ولم يرد منها أي رد خلال المدة النظامية المقررة مما يعد هذا رفضاً ضمنياً منها؛ مما يحق لموكلته التقدم بدعواها الماثلة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وختم صحيفته بطلب إلغاء القرار الإداري رقم (٥٧٨٢١/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ المتضمن إيقاع عقوبة الإنذار على موكلته لما نسب إليها في هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقدم برفق صحيفته نسخةً من القرار محل الطعن. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة، باشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر ضبطها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها عدة مذكرات تضمنت: أنه استناداً لنص المادة (١٤) من نظام الخدمة المدنية من أنه: "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم"، ولما كان الثابت أن مهنة الصحافة والإعلام لم يصدر نص خاص باستثنائها من الحظر الوارد في النظام، وتعد من المحظورات التي نصت عليها المادة (٧/٢٠٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على أنه: "يحظر

على الموظف ما يأتي: ٧-الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام"، وهو ما يتوافق مع نص المادة (٢/٧) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حيث نصت أنّ: "على الموظف العام ما يأتي: ٢-تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية"؛ وعليه تم التحقيق مع المدعية يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٧/١٢هـ، وقد أثبتت الأدلة والقرائن عمل الموظفة في الإعلام، وهي ما يلي: أولاً: إرسال بريد إلكتروني من المدعية ببريدها التابع لقناة (...) إلى مكتب رئيس الجامعة يتضمن طلب عمل مادة إعلامية مع الدكتورة (...) بخصوص بعض الأبحاث العلمية. ثانياً: تواصل المدعية من هاتفها المحمول رقم (...) والاتصال على الدكتورة (...) لعمل لقاء للحديث عن بعض الأبحاث العلمية، واعتذار الدكتورة عن إجراء اللقاء. ثالثاً: اتصال المدعية من هاتفها المحمول رقم (...) على الدكتور (...) عدة مرات تذكر خلاله أنها (...) من قناة (...) وتريد عمل لقاء مع الدكتورة (...) للحديث عن/ بعض الأبحاث العلمية. رابعاً: وجود اسم المدعية على الانترنت ومقالات بصحيفة (...) تحمل صورة المدعية مع معرف بجانب اسمها، ومعرف على تويتر (...) مكتوب في صفحة التعريف صحافية سعودية (...)، وتم تغييره بعد إجراء الاستدعاء وإجراء التحقيقات. وعليه يتضح بجلاء أن ما قامت به المدعية يعد مخالفة لمقتضى الواجب الوظيفي، وتستحق عليه المساءلة وتوجيه عقوبة تأديبية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وقدم برفق مذكراته نسخةً من البريد المرسل لمكتب مدير الجامعة من قناة

(...) ونسخةً من محادثة بشأن الاستفسار عن البريد -المذكور آنفاً- بين موظف بمكتب مدير الجامعة وبين رقم الجوال (...) المسجل تحت اسم (...)، ومحضر إفادة من الموظف (...) بخصوص توصل إفادته بتواصل المدعية معه. كما قدم وكيل المدعية عدة مذكرات تضمنت: أن المدعى عليها لم تقدم البينة الموصلة على ذلك سواء أثناء التحقيق مع المدعية أو ضمن دفاعها في الدعوى الراهنة، وما سلكه دفاع المدعى عليها ما هو إلا أقوال مرسلة لم يثبت يقينها ولم تقدم الدليل لتؤكد مزاعمها، واتهامها للمدعية بالجمع بين وظيفتين وعلى افتراض صدق مزاعمها بأن المدعية موظفة لدى جهة أخرى فإن عبء إثبات ذلك يقع على المدعى عليها ويجب عليها إبرازه. أما بخصوص وجود اسم المدعية على مقالاتها بصحيفة (...) فإنها مقالات من إنتاج المدعية الفكري استناداً إلى نص الفقرة (ب/٤) من المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي لم تحظر هذا النشاط نهائياً، ولم تشترط استصدار ترخيص لممارسته، كما تضمن قرار وزير الثقافة والإعلام إضافة الفقرة (د) إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية والتي نصت على: "مهنة الصحفي: د-يعتبر صحفياً غير متفرغ كل صحفي سعودي يمارس العمل الصحفي بشكل جزئي، ويشمل الذين يشغلون وظائف حكومية أو غير حكومية ويقومون إلى جانب ذلك بأعمال صحفية"؛ وعليه فلم يشترط النظام وجود ترخيص للصحفي غير المتفرغ كما في الحالة الراهنة للمدعية. ثالثاً: ما جاء بمذكرة دفاع المدعى عليها بخصوص تواصل المدعية مع كل من (...) و(...) فإن المدعية تنكر

صلتها بهذه الاتصالات ولم يسبق لها التواصل مع أيهما مسبقاً، وقد سبق إثارة هذا الاتهام من الجهة المدعى عليها أثناء التحقيقات التي سبقت القرار الإداري المطعون عليه، ولم تقدم جهة التحقيق دليل إثبات على هذه الاتصالات، وأنكرت المدعية تواصلها مع أيهما مسبقاً. وبجلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رُفعت الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم مبنيّاً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٥٧٨٢١/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ المتضمن إيقاع عقوبة الإنذار بحقها لقيامها بالجمع بين وظيفتها والعمل بقناة (...) بالمنطقة الشرقية دون الحصول على ترخيص بذلك؛ فإنَّ المحاكم الإدارية تختص ولائيّاً بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الثالثة عشرة في الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصَّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان

شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وهذه المحكمة مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". أما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار الطعين صدر بتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ، وعَلمَت به المدعية بموجب ما ذكرت بصحيفة الدعوى الإلكترونية بذات التاريخ، وتظلمت المدعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٢٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٨هـ، وتقدمت المدعية بهذه الدعوى للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ، وبما أن المادة الثامنة في الفقرة (٤) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٦٥) والتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ نصت على: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم

به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً، ويجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية"؛ مما تكون معه المدعية قد تقدمت بهذه الدعوى خلال الأجل المحدد لها نظاماً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فقد نصَّت المادة (٢٠٦) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (١٥٥٠)

والتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ على أنه: "ب-يجب على الموظف الاطلاع على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والواجبات الوظيفية، والالتزام بها والعمل بمقتضاها، وتُعد مخالفة أحكام اللائحة والأحكام الواردة في تلك المدونة مخالفة لمقتضى الواجب الوظيفي وتتطلب اتخاذ الإجراء النظامي المناسب بحق الموظف المخالف"، وبناءً على ما سبق؛ وبما أن التعيين في الوظيفة العامة يُعد تكليفاً للموظف القائم بها قبل أن يكون حقاً وامتيازاً، فإنه يجب عليه أن يلتزم بكل واجباته الوظيفية، إذ أن كل فعل أو امتناع من الموظف العام مخالفاً لواجباته الوظيفية ومقتضياتها يُعد مخالفةً تأديبيةً تستوجب العقاب؛ ومِن ثَمَّ فإن سلطة التأديب المختصة تترخص في تقدير ما يندرج في نطاقها وفق مفهوم المادة (٣١) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧) والتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ والتي نصَّت على أنه: "يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض"، وذلك منبثق من طبيعة النظام الإداري المنعكس أثره حتماً على نظام التأديب، لحكمة تستلزم ذلك، ألا وهي مواجهة تعدد واجبات الوظائف العامة وتنوعها وتباين أساليب العاملين في إتيان ما يتعارض معها، ولأنه لا تثريب على سلطة التأديب المختصة بإيقاع العقوبات التأديبية إن هي كونت قناعتها من أي طرائق الإثبات شاءت متى كانت مطمئنة إليها وفقاً لظروف الحالة المعروضة أمامها بما لها من سلطة تقديرية منحها لها المنظم، وهي مع ذلك سُلطةٌ خاضعةٌ لرقابة القضاء الإداري. وفي هذه الدعوى

وبما أن الثابت بموجب نسخة البريد المقدمة من المدعى عليها ولم تطعن في صحتها المدعية، أن المدعى عليها وصلتها رسالة عبر البريد الإلكتروني من المعرف (...) وقد جاء في موضوع الرسالة ما نصه: "مناقشة موضوع بحث علمي على قناة..."، وتضمنت الرسالة الطلب من المدعى عليها -في حالة الرغبة بالمشاركة للنقاش حول موضوع البحث- التواصل مع مرسل البريد، والذي عرف عن نفسه في الرسالة بـ(...)، وبما أن الثابت بموجب نسخة المحادثة المقدمة من المدعى عليها ولم تطعن في صحتها المدعية، أن الرقم (...) -المسجل لدى الموظف بمكتب رئيس الجامعة تحت اسم (...)- تواصل مع الموظف المذكور بشأن متابعة البريد الإلكتروني المذكور آنفاً، وبما أن الثابت بموجب محضر الإفادة الرسمية المقدمة من المدعى عليها، أن الموظف (...) قدم إفادته الرسمية بأنه ورده اتصال من الرقم (...) وأن المتصلة عرفت عن نفسها بأنها (...) من قناة (...)، وأنها طلبت إجراء مقابلة مع الدكتورة (...) بخصوص البحث العلمي، وبما أن الثابت بموجب بيانات المدعية التي قامت بتسجيلها في صحيفة الدعوى الإلكترونية، أن الرقم (...) عائد للمدعية، وبما أن عمل التقارير الإخبارية وإجراء المقابلات الصحفية هي من صميم العمل الصحفي وليست داخلةً ضمن مفهوم الإنتاج الفكري؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة عمل المدعية بمهنة الصحافة. وبما أن المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصَّت على: "أ-يحظر على الموظف ما يأتي: ٧-الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام". وأما

ما دفع به وكيل المدعية أن الفقرة (د) من المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية نصت على: "مهنة الصحفي: د-يعتبر صحفياً غير متفرغ كل صحفي سعودي يمارس العمل الصحفي بشكل جزئي، ويشمل الذين يشغلون وظائف حكومية أو غير حكومية ويقومون إلى جانب ذلك بأعمال صحفية" وعليه لا يشترط النظام وجود ترخيص للصحفي غير المتفرغ كما في الحالة الراهنة للمدعية؛ فإن هذا الدفع قد جانبه الصواب، إذ أن غاية ما يهدف إليه نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية هو تنظيم مهنة الصحافة والمؤسسات الصحفية، وليس محله منح امتيازات أو استثناءات أو ترتيب واجبات لموظفي الخدمة المدنية. وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت حصولها على ترخيص من جهة عملها بالعمل بمهنة الصحافة، وبما أن ما نسب إلى المدعية في مدونات هذه الدعوى وطيات مستنداتها ينطوي على خروج ظاهر وواضح على مقتضيات وظيفتها، إذ ينبئ عما هو كفيل بتكوين مخالفة تأديبية تجاهها؛ ومِن ثَمَّ يتعين مساءلتها عنها. وبناءً على القاعدة العامة في الجزاءات التأديبية الجائز إيقاعها على الموظف العام المؤاخذ مسلكياً بأن حرية اختيارها متروكة للسلطة التأديبية بالموازنة بين درجة العقوبة ومدى ملاءمتها لجسامة المخالفة مع مراعاة الظروف المقترنة بها، بحسبان أن تلك العقوبة إنما هي جزاء يمس الموظف بما ينال من حياته الوظيفية؛ ومِن ثَمَّ فإنها وسيلة وليس أساسها العقاب كأصل بقدر ما تحمله من معنى تنبيه المخالف وإصلاحه وزجره وتأديبه حمايةً للوظيفة العامة، وكفالةً لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. وبالنظر في العقوبات التي أجاز

المنظم إيقاعها على الموظف العام والتي جاءت حصراً بالمادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين والتي تنص على ما يلي: "العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: ١-الإنذار. ٢-اللوم. ٣-الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. ٤-الحرمان من علاوة دورية واحدة. ٥-الفصل"؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة صحة إجراءات المدعى عليها وموافقتها لصحيح النظام، وتنتهي معه إلى الحكم وفقاً لمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٣٨٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.